

1501148-51.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/10/2022

... que tem como atividade lucrativa, o tráfico de entorpecentes.

Por outro lado, apesar de negar os fatos narrados na denúncia, sua versão está isolada do conjunto probatório.

E é fácil concluir que o réu pratica atividade criminosa voltada exclusivamente ao tráfico, utilizando redes sociais para atingir um maior público de pessoas, e assim, sobreviver unicamente com o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501148-51.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501148-51.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2159052/2022 - 06º D.P.

SOROCABA, CJ7356/2022 - 06º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILMAR VALENTIM DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

GILMAR VALENTIM DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 10 de junho de 2022, por volta das 11 horas, na Rua Maria Valentina Mathiazi, 53, nesta cidade e comarca de Sorocaba, foi surpreendido quando guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega a terceiro, tráfico e comércio, 38 porções de Tetrahydrocannabinol-THC, com peso líquido de 149,43g, conforme demonstra auto de exibição e apreensão (fls.04), laudo de constatação (fls.19/24) e imagens (fls.33/34), substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com a

determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1503220-03.2022.8.26.0602 (fls.29/30), porque as investigações preliminares apontavam que o indiciado GILMAR realizava o comércio de entorpecentes pelo WhatsApp, os policiais civis foram ao endereço e ingressaram na residência do indiciado e, atrás das poltronas do sofá da sala, encontraram as 38 porções de maconha e 03 selos de substância ainda não identificada, um celular e uma balança. Em poder do indiciado, foram apreendidos outro celular e o valor de R\$ 53,00 em espécie.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.40 a 42).

Laudo de constatação foi juntado aos autos (fls.19 a 24).

Imagens foram juntadas aos autos (fls.33 a 34).

Outros documentos foram juntados aos autos (fls.29 a 32),

Laudo do IML foi juntado aos autos (fls.46 a 47).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.79 a 82, 104 a 109, 133 a 138 e 181 a 184).

O réu foi notificado para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei 11343/06. Juntada a defesa prévia.

Recebida a denúncia. Designada audiência de instrução.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas da acusação, e procedeu-se ao interrogatório do réu.

O Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais.

É o relatório DECIDO.

Procede a ação penal, não havendo que se falar em desclassificação para o uso.

Da Materialidade.

A materialidade do fato está retratada no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência, imagens, outros documentos, auto de constatação, no laudo pericial, bem como pela prova oral colhida.

Da Autoria.

A autoria é indubitosa.

O réu alegou em juízo que comprava entorpecente para uso próprio.

Mas, sua versão está isolada do conjunto probatório.

A testemunha de acusação Fernando Monteiro de Barros, além de confirmar os fatos narrados na Delegacia de Polícia, perante o império do contraditório, disse em juízo que a equipe policial recebeu uma denúncia de que Gilmar traficava por redes sociais, maconha e outros entorpecentes. E o denunciante passou alguns "prints" do réu segurando entorpecentes e aí passou o nome do réu e o endereço. E com o mandado de busca e apreensão foram encontrados entorpecentes, balança e dois celulares. Haviam também selos que deveriam ser LSD.

Vale destacar, de acordo com o que disse a testemunha de acusação, que a perícia (fls.181 a 184) confirmou que os selos se tratam de droga sintética que apresenta estrutura molecular e efeitos similares ao LSD.

Situação grave e que denota atividade criminosa, porque o réu utilizava rede social para atingir um grande público para traficar entorpecentes e garantir o seu meio de vida.

A testemunha de acusação Maycon Cavalieri Martins disse em juízo que receberam denúncia com “prints” de WhatsApp de pessoa que vendia entorpecentes. E foram ao local e em cumprimento de mandado de busca e apreensão, acharam entorpecentes, balança e o réu disse que os entorpecentes pertenciam a ele. Que viu os “prints” que apresentavam maconha e algumas espécies de LSD e foram encontrados 3 selos.

Assim, apesar do réu negar os fatos apresentados na denúncia, ficou evidente que tem como atividade lucrativa, o tráfico de entorpecentes.

Por outro lado, apesar de negar os fatos narrados na denúncia, sua versão está isolada do conjunto probatório.

E é fácil concluir que o réu pratica atividade criminosa voltada exclusivamente ao tráfico, utilizando redes sociais para atingir um maior público de pessoas, e assim, sobreviver unicamente com o comércio ilícito de entorpecentes, não se importando com a saúde e o destino dos viciados e suas famílias.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, e diante da quantidade de drogas, a pena-base é fixada no mínimo legal de cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa, a considerar a inexistência de comprovadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e o respeito a ser mantido ao entendimento firmado na Súmula 444 do STJ.

Nada há para ser apreciado ou valorado na segunda fase, e assim a pena permanece inalterada, pois já fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Reconheço, em terceira fase, à luz da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a não existência de causa especial de diminuição da pena.

O réu vem se dedicando à atividade criminosa.

É que o réu vem traficando por redes sociais, cuja propaganda é difundida no tempo, lhe garantindo clientela por longo período e assim, podendo sobreviver com a criminosa prática de traficar drogas.

Prova inequívoca de atividade criminosa.

Aliás, conforme ditado popular, o réu vinha “passando cheque a descoberto e uma hora a conta chega”.

Pessoa de alta periculosidade, ao se dedicar à atividade criminosa.

Ademais, menciona a jurisprudência :

“Na hipótese, importa dizer que o apelante foi preso em flagrante poucos dias depois de beneficiado com a liberdade provisória pelo cometimento, em tese, de crime idêntico (certidão de fls.26, autos nº 1501854-05.2020.8.26.0567). Aqui, não se ignora o entendimento consolidado pelo Pretório Excelso no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso não ensejam valoração para delinear maus antecedentes em atenção à presunção de não culpabilidade. Entretanto, salta aos olhos a personalidade desvirtuada do réu, voltada ao cometimento de crimes hediondos, quadro revelador de total menoscabimento para com o ordenamento jurídico pátrio, não podendo conferir solução idêntica àquela dispensada a indivíduo sem qualquer outra pendência perante a Justiça Criminal, tudo isso diante da garantia constitucional de igual envergadura” (Apelação Criminal nº 1501783-88.2020.8.26.0571, 6ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, julgamento ocorrido em 28 de junho de 2021).

Diante disso, torno definitiva a condenação do réu à pena privativa de liberdade de cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa

A unidade de dias-multa, em razão de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

A pena, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, deverá ser cumprida no regime inicial fechado, havendo possibilidade de progressão após cumprimento da parcela preconizada no art. 112, da Lei nº 7.210/84, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Deixa-se de determinar a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos pela ausência de cumprimento de seus requisitos legais, negando-se, pelos mesmos motivos, a possibilidade de suspensão condicional da execução da pena.

Por fim, em respeito à regra prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, não haver alteração alguma para que regime inicial de cumprimento da pena seja o fechado, a considerar a que o réu foi preso em flagrante em 10 de junho de 2022.

Sem dizer que cabe ao juízo da execução criminal unificar as penas e praticar atos voltados a progressão penal, observados os ditames da lei de regência da matéria.

POSTO ISSO, julgo procedente a denúncia e em consequência, condeno o réu GILMAR VALENTIM DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas penas previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e a cumprir pena privativa de liberdade de cinco (5) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em valor unitário mínimo. Fica determinado o perdimento dos valores apreendidos, porque ligados à prática do comércio ilícito de entorpecentes, nos termos do artigo 63, da Lei nº 11.343/06, determinando-se o depósito do valor em conta do FUNAD, via GRU.

Fica mantida a prisão cautelar, diante da alta periculosidade do réu, recomendando-o à prisão onde se encontra. O réu deve ficar por um tempo longe da sociedade, ocasião em que poderá refletir sobre seus atos como cidadão, dentro do contexto social.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, por ser presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 08 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA